

教师招考《教育法律法规》简答题

1、中华人民共和国义务教育法确定的义务教育的基本原则？

义务教育必须贯彻国家的教育方针，努力提高教育质量，使儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高全民族的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

2、义务教育法在义务教育入学年龄上是如何规定的？

凡年满六周岁的儿童，不分性别、民族、种族，应当入学接受规定年限的义务教育；条件不具备的地区，可以推迟到七周岁入学。

3、按照中华人民共和国教师法的规定，教师有哪些情形的，由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘处理？

- (1) 故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；
- (2) 体罚学生，经教育不改的；
- (3) 品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

4、义务教育法对从事义务教育的教师有何要求？

(1) 国家采取措施加强和发展师范教育，加速培养、培训师资，有计划地实现小学教师具有中等师范学校毕业以上水平，初级中等学校的教师具有高等师范专科学校毕业以上水平。

(2) 国家建立教师资格考核制度，对合格教师颁发资格证书。师范院校毕业生必须按照规定从事教育工作。

(3) 国家鼓励教师长期从事教育事业。教师应当热爱社会主义教育事业，努力提高自己的思想、文化、业务水平，爱护学生，忠于职责。

5、根据义务教育法的规定，对适龄儿童、少年不入学接受义务教育的，采用什么处罚措施？

除因疾病或者特殊情况，经当地人民政府批准的以外，适龄儿童、少年不入学接受义务教育的，由当地人民政府对他的父母或者其他监护人批评教育，并采取有效措施责令送子女或者被监护人入学。

6、根据义务教育法的规定，对招用适龄儿童、少年就业的组织或者个人，采用什么处罚措施？

对招用适龄儿童、少年就业的组织或者个人，由当地人民政府给予批评教育，责令停止招用；情节严重的，可以并处罚款、责令停止营业或者吊销营业执照。

7、义务教育法对保障义务教育教学秩序是如何规定的？

任何组织或者个人不得扰乱教学秩序，对违反规定的，根据不同情况，分别给予行政处分，行政处罚；造成损失的，责令赔偿损失；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8、根据中华人民共和国义务教育法实施细则的规定，承担实施义务教育任务的机构有那些？

地方人民政府设置或者批准设置的全日制小学，全日制普通中学，九年一贯制学校，初级中等职业技术学校，各种形式的简易小学或者教学点（班或者组），盲童学校，聋哑学校，弱智儿童辅读学校（班），工读学校等。文艺、体育和特种工艺等单位，应当保证招收的适龄儿童、少年接受义务教育。上述单位自行实施义务教育教学工作，需经县级以上教育主管部门批准。

9、根据义务教育法实施细则的要求，实施义务教育，应当具备那些基本条件？

- （1）与适龄儿童、少年数量相适应的校舍及其他基本教学设施；
- （2）具有按编制标准配备的教师和符合义务教育法规定要求的师资来源；

(3) 具有一定的经济能力，能够按照规定标准逐步配置教学仪器、图书资料 and 文娱、体育、卫生器材。

地方各级人民政府和其他办学单位应当积极采取措施，不断改善实施义务教育的条件。

10、义务教育法实施细则对学生人身权和人格权的是如何保护的？

(1) 实施义务教育学校的教育教学工作，应当适应全体学生身心发展的需要；

(2) 学校和教师不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为；

(3) 对品行有缺陷、学习有困难的儿童、少年应当给予帮助，不得歧视

11、按照中华人民共和国教师法的规定，对侮辱、殴打教师的，根据不同情节如何处理？

(1) 给予行政处分或者行政处罚；

(2) 造成损害的，责令赔偿损失；

(3) 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

12、按照中华人民共和国教师法的规定，取得小学、初中教师资格分别应当具备哪些相应的学历？

(1) 取得小学教师资格，应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；

(2) 取得初级中学教师、初级职业学校文化、专业课教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历。

13、按照中华人民共和国教师法的规定，教师享有哪些义务？

(1) 遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；

(2) 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务；

(3) 对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育，法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动；(4) 关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；

(5) 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象；

(6) 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。



14、按照中华人民共和国教师法的规定，教师享有哪些权利？

(1) 进行教育教学活动，开展教育教学改革和实验；

(2) 从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见；

(3) 指导学生的学习和发展，评定学生的品行和学业成绩；

(4) 按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假；

(5) 对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式，参与学校的民主管理；

(6) 参加进修或者其他方式的培训。

15、按照中华人民共和国教育法的规定，设立学校及其他教育机构必须具备的基本条件？

(1) 有组织机构和章程；

(2) 有合格的教师；

(3) 有符合国家规定标准的教学场所及设施、设备等；

(4) 有必备的办学资金和稳定的经费来源。

16、按照中华人民共和国教育法的规定，学校及其他教育机构有哪些权利？

(1) 按照章程自主管理；

-
- (2) 组织实施教育教学活动;
 - (3) 招收学生或者其他受教育者;
 - (4) 对受教育者进行学籍管理, 实施奖励或者处分;
 - (5) 对受教育者颁发相应的学业证书;
 - (6) 聘任教师及其他职工, 实施奖励或者处分;
 - (7) 管理、使用本单位的设施和经费;
 - (8) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉;
 - (9) 法律、法规规定的其他权利。

17、按照中华人民共和国教育法的规定, 学校及其他教育机构应履行哪些义务?

- (1) 遵守法律、法规;
- (2) 贯彻国家的教育方针, 执行国家教育教学标准, 保证教育教学质量;
- (3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益;
- (4) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利;
- (5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目;
- (6) 依法接受监督。

18、按照中华人民共和国教育法的规定, 受教育者享有哪些权利?

- (1) 参加教育教学计划安排的各种活动, 使用教育教学设施、设备、图书资料;
- (2) 按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金;
- (3) 在学业成绩和品行上获得公正评价, 完成规定的学业后获得相应的学业证书、学位证书;
- (4) 对学校给予的处分不服向有关部门提出申诉, 对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益, 提出申诉或者依法提起诉讼;
- (5) 法律、法规规定的其他权利。

19、按照中华人民共和国教育法的规定，受教育者享有哪些义务？

- (1) 遵守法律、法规；
- (2) 遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯；
- (3) 努力学习，完成规定的学习任务；
- (4) 遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

20、按照中华人民共和国教育法的规定，对在校园内结伙斗殴，寻衅滋事，扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的，采用什么方法处罚？

由公安机关给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

教师公开招聘